

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0822933-05.2021.8.14.0301

RECURSO ESPECIAL

RECORRENTE: MARCIA MARIA RIBEIRO BASILIO

REPRESENTANTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES SARAIVA, OAB/PA 26.196-A

RECORRIDO(A): BRENDA OLIVEIRA DA COSTA

REPRESENTANTES: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA 13.179-A

DECISÃO

Trata-se de **recurso especial** (ID 30929823) interposto por **MARCIA MARIA RIBEIRO BASILIO**, com fundamento nas alíneas “a” e “c”, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal, em face de acórdão (ID 28064167) proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob relatoria do Exmo. Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, que após foi integralizado pelo acórdão de julgamento de embargos de declaração de ID 30147144, cujas ementas têm o seguinte teor:

(ID 28064167): “Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OMISSÃO DOLOSA. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INSUCESSO DO NEGÓCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Márcia Maria Ribeiro Basílio contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais. A autora alegou que a compradora teria desistido injustificadamente da promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide, pleiteando a declaração de culpa da ré pela rescisão, aplicação de penalidades contratuais e indenização. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora omitiu a existência de impedimento jurídico à alienação do imóvel, cuja titularidade dependia de homologação e registro de partilha em processo de divórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão dolosa da promitente vendedora ao declarar-se divorciada sem dispor da titularidade plena do imóvel à época da celebração do contrato; (ii) estabelecer se a responsabilidade pela rescisão do negócio jurídico deve ser atribuída à vendedora, afastando os pedidos de indenização por supostos prejuízos decorrentes da desistência da compradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promitente vendedora declarou-se divorciada na data da assinatura do contrato (30/10/2020), embora a homologação da partilha de bens somente tenha ocorrido em 02/02/2021, com registro imobiliário realizado em 26/04/2021, demonstrando que não detinha, naquele momento, a titularidade plena do imóvel.

4. A cláusula 7.2.1 do acordo de partilha condicionava a transferência do imóvel à anuência do ex-cônjuge e à quitação de financiamento, requisitos que não foram comprovadamente atendidos pela vendedora.

5. A negativa de financiamento bancário à compradora decorreu da ausência de anuência do ex-cônjuge da vendedora, caracterizando omissão dolosa nos termos do art. 147 do Código Civil.

6. Compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus não cumprido pela recorrente, que não demonstrou a regularização plena do bem à época da rescisão.

7. O entendimento do juízo de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a impossibilidade de adjudicação ou responsabilização do comprador quando o vendedor não possui a propriedade plena do bem (REsp 2095461/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2023).

8. A manutenção da sentença também evita decisões conflitantes com os autos conexos nº 0827892-19.2021.8.14.0301, em que se reconheceu a responsabilidade da vendedora pela frustração do negócio e se deferiu a devolução dos valores à compradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O promitente vendedor responde pela frustração do negócio quando, no momento da celebração da promessa de compra e venda, não detém a titularidade plena do imóvel e omite dolosamente impedimentos à sua alienação.

2. A ausência de regularização jurídica do bem inviabiliza a lavratura da escritura definitiva e justifica a desistência do comprador.

3. A improcedência do pedido indenizatório é de rigor quando comprovada a culpa exclusiva da parte autora pelo insucesso da avença.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 147; CPC, arts. 98, § 6º, 373, I, 1.007, § 4º; RI-TJPA, art. 133, XII, "a" e "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2095461/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 23.11.2023".

(ID 30147144): "Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Márcia Maria Ribeiro Basílio contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de omissões, contradições e obscuridades no julgamento. A embargante sustenta, entre outros pontos, a ausência de enfrentamento da preliminar de sentença ultra petita, omissão sobre sua boa-fé, contradições sobre a validade do contrato, e descon sideração de cláusulas contratuais e medidas adotadas

para viabilizar a alienação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses e provas apresentadas pela embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração se prestam a rediscutir o mérito da decisão já proferida em sede de apelação.*

III. RAZÕES DE DECIDIR

- 1. O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente à correção de vícios formais na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já apreciado.*
- 2. A alegada omissão quanto à preliminar de sentença ultra petita restou superada pela análise de mérito da apelação, não acarretando prejuízo processual à embargante.*
- 3. As alegações sobre ciência da embargada acerca da situação do imóvel e da boa-fé da embargante foram devidamente analisadas no acórdão, que reconheceu a omissão dolosa com base na ausência de titularidade plena à época da celebração do contrato.*
- 4. A fundamentação do acórdão é clara ao distinguir a validade obrigacional da promessa de compra e venda da responsabilidade pela frustração do negócio, afastando a existência de contradição.*
- 5. A cláusula de flexibilização de prazos, os esforços para regularização documental e a desocupação do imóvel foram considerados irrelevantes para afastar a caracterização do vício de consentimento decorrente da omissão dolosa da vendedora.*

6. *A distribuição da sucumbência foi corretamente mantida com base na improcedência integral dos pedidos, nos termos do art. 86 do CPC.*

7. *Os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.*

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. *Recurso desprovido.*

Tese de julgamento:

1. *Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.*
2. *Não há omissão quando a matéria suscitada pela parte é tacitamente superada ou adequadamente enfrentada no acórdão recorrido.*
3. *A existência de cláusula contratual de flexibilização de prazos não exime o promitente vendedor do dever de prestar informações completas e verdadeiras sobre a titularidade do bem.*

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, e 86; CC, art. 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022”.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o acórdão combatido violou o disposto no art. 147 do Código Civil, sob o argumento de que “No caso, não há dolo: a Recorrida tinha ciência prévia do divórcio em curso (mensagens WhatsApp, Ids. 21680515-21680516; participação na redação do contrato) e concordou com prazos flexíveis para regularização (Cláusula VII). A Recorrente agiu de boa-fé, entregando o termo de audiência consensual de divórcio (Id. 21680463), com autorização expressa do ex-cônjuge para venda após quitação”.

Prossegue, afirmando violação também ao art. 1.647, I, do Código Civil, na medida em que a Turma Julgadora permitiu que a Recorrida, terceira alheia ao casamento, alegasse falta de outorga uxória para rescindir o contrato.

Ademais, aduz que “O Acórdão recorrido violou o art. 492 do CPC ao manter sentença

que adentrou na análise da partilha de bens do divórcio da Recorrente, matéria estranha à lide”.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 31403458).

É o relatório. Decido.

Consultando os autos do processo, verifica-se que os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos à tempestividade, ao exaurimento da instância, à legitimidade da parte, à regularidade da representação, ao interesse recursal e ao preparo.

Contudo, entende-se ser caso de inadmissão do recurso especial.

Na hipótese vertente, constata-se que os dispositivos de lei federal alegadamente violados, notadamente o artigo 1.647, I do Código Civil e o artigo 492 do Código de Processo Civil, **não foram objeto de pronunciamento no acórdão recorrido** e, a tal respeito, **a parte recorrente deixou de apontar violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, caracterizando-se, assim, a ausência de prequestionamento da temática.**

Neste particular, incide o teor da Súmula 211/STJ (*“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”*), **a justificar a inadmissão do recurso.**

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

*“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 2. **O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração (Súmula n. 211). Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do CPC de 2015 (antigo art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sob pena de perseverar a ausência de prequestionamento.** 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a empresa demandada deu causa ao dano moral, cabendo-lhe pagar a correspondente verba compensatória. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 1984895 RJ 2021/0294628-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022 – grifou-se).*

Outrossim, importa destacar os fundamentos lançados no acórdão de julgamento ora recorrido, em que a Turma Julgadora, com base no material fático coligido aos autos, reconheceu a culpa exclusiva da promitente vendedora (recorrente) pela frustração do negócio jurídico:

(ID 28064167): “A recorrente, promitente vendedora, sustenta em seu apelo que o vício inicialmente apontado pela recorrida – ausência de titularidade plena do bem – foi sanado com a homologação da partilha de bens em ação de divórcio (autos nº 0845448-05.2019.8.14.0301), ocorrida em fevereiro de 2021, pouco antes da iniciativa de rescisão pela parte compradora. Alega que houve quebra prematura e injustificada do negócio por parte da apelada, requerendo, assim, a declaração de culpa da parte adversa, a rescisão contratual com penalidades, bem como a condenação em danos morais e materiais.

Contudo, os documentos dos autos demonstram, com segurança, que a recorrente já havia declarado-se “divorciada” no momento da assinatura do contrato, em 30/10/2020, sendo que a sentença de homologação da partilha somente foi proferida em 02/02/2021, e o seu registro no cartório de imóveis se deu apenas em 26/04/2021.

Mais relevante, porém, é que, nos termos da cláusula 7.2.1 do acordo de partilha, a transferência definitiva da titularidade do imóvel dependia da anuência do ex-cônjuge da apelante, inclusive com obrigação expressa de quitação do financiamento para só então ser possível a lavratura da escritura definitiva. Em nenhum momento restou comprovado nos autos que a recorrente logrou êxito em reunir as condições jurídicas para alienar validamente o bem.

Por sua vez, a apelada, ao buscar financiamento bancário para adquirir o imóvel, foi surpreendida com a impossibilidade de registro do contrato em razão da falta de anuência do cônjuge – fato omitido pela recorrente, o que configura, conforme o art. 147 do Código Civil, omissão dolosa em contrato bilateral:

“Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.” (CC, art. 147)

O artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Competia à recorrente comprovar que a situação jurídica do imóvel se encontrava plenamente regularizada à época da tentativa de rescisão por parte da compradora, o que não foi feito

(...)

Nesse panorama, resta configurada a culpa exclusiva da promitente vendedora (recorrente) pela frustração do negócio jurídico, como corretamente reconheceu o juízo a quo, que bem fundamentou a improcedência dos pedidos exordiais”.

Ante o exposto, obtém-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório coligido aos autos, **providencia vedada em sede de recurso especial, por força da Súmula 07 do STJ** (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).

Assim sendo, **inadmito o recurso especial**, em atenção aos limitadores constante das Súmulas 07 e 211 do STJ, **consoante os termos do art. 1030, V, do Código de Processo Civil**.

Decorrido o prazo para interposição do agravo, previsto nos art.1.030, §1; e 1.042 do CPC, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão, prosseguindo-se os ulteriores de direito (STJ: AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.706.818/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.).

Estejam as partes cientes de que descabe a oposição de embargos de declaração contra decisões que inadmitem recurso especial, como no caso, conforme orientação adotada pelo STJ (AgRg nos EAREsp n. 2.281.894/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.), para quem o único recurso cabível é o agravo àquela Corte destinado.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no Sistema.

Desembargador **LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO**

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará